부동산 세법	매일학습문제 1~2월 과정 3주차	이 혁 교수	26.01.17
박문각 평택학원	☎ 031) 691 - 1972		

1. 취득세는 등기 등록을 하지 아니한 경우에는 사실상 취득한 경우에도 취득으로 보지 아니한다.( )

2. 차량.기계장비.항공기 및 주문에 의하여 건조하는 선박은 원시취득에 한하여 납세의무가 있다.( )

3. 개인 간에 부동산을 교환하는 경우에는 취득세를 과세하지 아니한다.( )

4. 토지의 지목변경으로 인하여 그 가액이 증가한 경우에는 취득으로 본다.( )

5. 법인 설립시에 발행하는 주식 또는 지분을 취득함으로써 과점주주가 된 때에는 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 본다.( )

6. 비상장 법인의 설립시 지분이 40%인 주주가 지분 20%를 증자로 추가로 취득하는 경우 취득으로 간주되는 지분은 20%이다.( )

7. 설립시 지분비율이 60%인 주주가 지분 10%를 증자로 추가로 취득한 경우에 취득으로 간주되는 지분은 70%이다.( )

8. 건축물 중 조작 설비, 그 밖의 부대설비에 속하는 부분으로서 그 주체구조부와 일체가 되어 건축물의 효용가치를 이루고 있는 것이라 하더라도 주체구조부 취득자 외의 자가 가설한 경우에는 이를 가설한 자가 납세의무자가 된다.( )

9. 「주택법」에 따른 주택조합이 해당 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산은 그 조합원이 취득한 것으로 본다. 다만, 조합원에게 귀속되지 아니하는 부동산은 제외한다.( )

10. 직계존속의 부동산을 경매를 통하여 취득하는 경우에는 유상으로 취득한 것으로 본다.( )

11. 권리의 이전이나 행사에 등기가 필요한 부동산을 배우자와 서로 교환한 경우 부동산을 무상으로 취득한 것으로 본다.( )

12. 증여자의 채무를 인수하는 부담부증여(배우자 직계존비속이 아님)로 취득한 경우로서 그 채무액에 상당하는 부분을 제외한 나머지 부분은 부동산을 유상으로 취득하는 것으로 본다.( )

정답 및 해설

1 : X - 취득세는 등기 등록을 하지 아니한 경우에도 사실상 취득한 경우 취득으로 본다.
2 : X - 원시취득의 경우 납세의무가 없고 승계 취득의 경우 납세의무가 있다. 3 : 교환의 경우에도 유상승계 취득으로 취득세를 과세한다. 4 : O 5 : X - 설립당시 과점주주는 과세하지 아니한다. 6 : X - 최초 과점주주로 60% 전체를 취득으로 본다. 7 : X - 증가된 지분 10%를 취득으로 본다. 8 : X - 주체구조부취득자가 취득한 것으로 본다. 9 : O 10 : O 11 : X - 유상으로 취득한 것으로 본다. 12 : X - 채무액에 해당하는 부분은 유상으로 보고 나머지 부분은 무상으로 취득한 것으로 본다.